

第3節 捜査機関以外の者による捜査の端緒

刑事訴訟法

No.30

H18-22

(配点: 2)

月 日

月 日

告訴に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものは、後記1から5までのうちどれか。(改)

1. 未成年者を被害者とする不同意わいせつについては、その法定代理人である親も告訴をすることができる。(改)
2. 告訴は、必ず告訴状を提出して行わなければならないので、検察官が、不同意性交の被害者から、その被害事実に加えて犯人を嚴重に処罰してほしい旨録取した供述調書を作成しただけでは、告訴としての効力は認められない。(改)
3. 告訴は、公訴の提起があるまでいつでも取り消すことができる。(改)
4. 親告罪の告訴は、一部の例外を除き、犯人を知った日から6か月を経過したときは、これを行うことができない。この例外は極めて限定されており、不同意性交罪等の性犯罪は含まれない。(改)
5. 親告罪の告訴を取り消した者は、更に告訴をすることができない。(改)

No30	告 訴	正答率
H18-22	正 解	82%
	2	

1 正しい

告訴権は被害者の固有の権利であるのが原則である。しかし、被害者がその固有の権利としての告訴権を行使することを期待することが困難な場合に、被害者以外の者に一切告訴を認めないことは、告訴制度の背景にある被害者保護の観点からは認め難い。特に当該犯罪が親告罪の場合には、その保護に欠けることが著しい。そこで、親権者等の法定代理人については、被害者である本人の保護を厚くするという観点から、231条1項によって無条件に告訴権が認められる。

2 誤っている

241条1項は、告訴は「書面又は口頭で」しなければならないと定めているから、「必ず告訴状を提出して行わなければならない」という本記述の前半は誤っている。また、判例（最決昭34.5.14）は、不同意性交の被害者による犯人を嚴重に処罰してほしい旨の意思表示を録取した司法警察員の供述調書を同条2項の告訴調書として有効としている。よって、検察官により供述調書が作成された場合も同様に有効な告訴があったものと考えられ、本記述の後段も誤っている。

3 正しい

告訴を訴訟条件とする親告罪では、刑罰権の発動・行使につき、告訴権者である私人の意思に重要な意味が与えられている。しかし、かかる意味をもつ告訴を自由に取り消すことができるとすれば、本来国家に固有の権能である刑罰権の行使が私人の意思に左右されることになる。これは、適正・公平であるべき刑罰権の行使に支障を来し、手続の安定性を害し、被疑者を必要以上に不安定な立場に置くことになりかねない。そこで、237条1項は、告訴の取消しを認める一方、その期間を公訴提起前に限った。

4 正しい

235条本文は、親告罪の告訴は犯人を知った日から6か月を経過したときは、することができないと規定する。したがって、本記述前半は正しい。また、同条ただし書は例外的に期間制限を受けない場合を規定しているところ、その対象は「刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第230条又は第231条の罪につきその使節が行う告訴」に限定されており、平成29年改正前刑法第235条1項1号に規定されていた性犯罪の例外は、平成29年刑法改正によって強制性交罪等の性犯罪が非親告罪に変更されたことに伴い、削除されている。よって、親告罪の告訴の期間制限の例外に性犯罪は含まれない。したがって、本記述後半も正しい。

5 正しい

告訴の取消しにあたっては、告訴権者の意思と国家の刑罰権の適正・公平な行使との調整を図る必要がある。そして、いったん告訴の取消しが行われた以上、再度の告訴を認めることは被疑者を必要以上に不安定な立場に置くことになり許されない（237条2項）。なお、同条3項により、請求を待つて受理すべき事件についても同様の趣旨が妥当することから、1項・2項の規定が準用されている。